



PUTUSAN

Nomor 977/Pid.B/2025/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Defanan Sitepu |
| 2. Tempat lahir | : Singa |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 28 Tahun /15 November 1996 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Singa Kec. Tiga Panah Kab. Karo / Jalan
Pintu Air IV Gg. Sekolah Kampung Dalam Kel.
Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan |
| 7. Agama | : Kristen |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2025 sampai dengan tanggal 04 Mei 2025;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Mei 2025 sampai dengan tanggal 13 Juni 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2025 sampai dengan tanggal 30 Juni 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 23 Juni 2025 sampai dengan tanggal 22 Juli 2025;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 23 Juli 2025 sampai dengan tanggal 20 September 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 977/Pid.B/2025/PN Mdn tanggal 23 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 977/Pid.B/2025/PN Mdn tanggal 23 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 977/Pid.B/2025/PN Mdn



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Defanan Sitepu telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Defanan Sitepu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa : N I L I .
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Defanan Sitepu pada hari Senin tanggal 14 April 2025 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2025 bertempat di Pinggir Jalan Depan GBKP Km. 7 tepatnya di Jalan Jamin Ginting Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Leo Sahputra Tarigan", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 April 2025 kurun waktu sekitar Pukul 05.00 Wib, saksi korban LEO SAHPUTRA TARIGAN yang pada saat itu sedang berada di bekas loket PT. Murni Express di Jalan Jamin Ginting Km. 7 Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan dan baru saja selesai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat barang ke bus PT. Murni Express bersama dengan teman saksi AGUS Rianto. setelah selesai menyusun barang, lalu saksi AGUS Rianto pergi ke tengah trotoar dan duduk – duduk disitu sedangkan saksi korban berdiri dibelakang mobil bus PT. Murni Express, tidak lama kemudian saksi korban melihat terdakwa DEFANAN SITEPU sedang berjalan dari bawah Fly Over dan mengarah kejalan saksi korban, setelah itu terdakwa memanggil saksi korban dan bertanya “KAYAKMANA KAU BIKIN ADEKKU ITU”, dan karena saksi korban tidak mengetahuinya kemudian bertanya “ADEKMU YANG MANA ?” dan terdakwa hanya menjawab “ADEKKU, CEWEK YANG SAMAMU SEMALAM”, lalu saksi korban bertanya “ADEKMU KAYAKMANA?”, dan dijelaskan terdakwa kepada saksi korban “ADEKKU, BAPAK KAMI BERSAUDARA”, kemudian saksi korban hanya menanyakan “KOK BARU INI KAU BILANG ITU ADEKMU KALO DARI SEMALAM KAMI UDAH SAMA”, dan terdakwa menjawab “BARU INI KU TENGOK MUKANYA”, lalu terdakwa menanyakan kepada saksi korban “KOK KAU TINGGALKAN GITU AJA ?”, dan saksi korban menjawab “MANA KAU TENGOK AKU TINGGALKAN, AKU BANTUIN ORANG INI ANGKATIN IKANNYA”, dan terdakwa langsung marah – marah dan tidak lama menyuruh saksi korban “KAU BAWALAH DIA PULANG”, dan saksi korban hanya menjawab “KEMANA KUBAWA PULANG ?”, terdakwa mengatakan kepada saksi korban “KE KABANJAHE” kemudian saksi bertanya “KE KABANJAHE UDAH ADA YANG NUNGGU?”, dan terdakwa hanya menyuruh saksi korban untuk meninggalkannya disitu (loket kabanjahe) karena disana sudah banyak yang nunggu, lalu saksi korban menjelaskan bahwasanya saksi korban tidak ada lagi uang dan sudah saksi korban pergunakan untuk makan bersama dengan perempuan yang sebelumnya bersama dengan saksi korban, kemudian pada saat terdakwa hendak menyeberang jalan, tiba-tiba terdakwa datang kembali dan memiting leher saksi korban menggunakan tangan kirinya dan memukul wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, mengenai pipi sebelah kanan saksi korban, tidak lama kemudian saksi korban berusaha menangkis dan melepaskan pitingan terdakwa serta menyorongnya agar terlepas, setelah itu terdakwa langsung membanting badan saksi korban keaspal dan refleks memijak serta menunjang saksi korban kearah wajah lalu saksi korban berusaha menangkis namun karena posisinya diatas sehingga saksi korban tidak mampu melawan, selanjutnya dengan wajah dan badan yang sudah merasa kesakitan saksi korban berusaha bangun serta melawan namun terdakwa kembali memiting leher saksi korban dan menarik

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 977/Pid.B/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta membawa saksi korban ke trotoar tengah jalan, lalu pada saat ditengah jalan tersebut, terdakwa melepaskan pitingannya dan mengatakan “KAU CARIIN ADEKKU TADI”, setelah itu saksi korban mencarinya namun tidak ada ketemu dan akhirnya saksi korban dan terdakwa pergi ke loket PT. Murni Express yang berada di Simpang Selayang Kota Medan dengan menumpang angkutan umum, sesampainya di loket tersebut, teman – teman saksi korban yang lain melihat kondisi wajah saksi korban sudah berdarah dan bengkak sehingga banyak teman – teman yang menanyakan dan saat saksi korban jelaskan terdakwa sempat mau dikeroyok oleh teman – teman saksi korban namun dipisahkan oleh saksi TORRES GINTING, kemudian saksi korban merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Deli Tua.

Bahwa Berdasarkan Visum-Et Repertum No : B/323/IV/2025/RS.Bhayangkara tanggal 14 April 2025 yang ditandatangani oleh dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Medan yaitu dr. Cindy Rita Naomi Sitompul telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban an. Leo Sahputra dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Telah diperiksa seorang laki-laki, dijumpai luka robek pada pelipis kiri, memar pada kelopak mata bawah, bengkak pada hidung, memar pada dahi kiri, luka lecet pada kelopak mata bawah mata kanan, mata kanan berwarna merah, luka lecet pada siku tangan kiri diduga akibat benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencarian.

Sebagaimana Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Leo Sahputra Tarigan, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini yakni sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang saksi alami, yang dilakukan oleh Terdakwa Defanan Sitepu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut pada hari Senin tanggal 14 April 2025 sekitar Pukul 05.00 Wib, saat itu saksi berada di bekas loket PT. Murni Express di Jalan Jamin Ginting Km. 7 Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan;
- Bahwa kronologis terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut adalah berawal pada hari Senin tanggal 14 April 2025 sekitar Pukul 05.00 Wib, saat itu saksi berada di bekas loket PT. Murni Express di Jalan Jamin Ginting Km. 7 Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan dan baru saja selesai mengangkat barang ke bus PT. Murni Express bersama dengan teman saksi yaitu Agus Rianto;
- Bahwa selesai menyusun barang, lalu teman saksi Agus Rianto pergi ke tengah trotoar dan duduk – duduk disitu sedangkan saksi berdiri dibelakang mobil bus PT. Murni Express teman saksi tersebut, tidak lama kemudian saksi melihat seorang laki – laki yang tidak terlalu jelas saksi kenal berada disepeda motor dan datang bersamaan dengan Terdakwa Defanan Sitepu berjalan dari bawah fly over dan mengarah kejalan saksi;
- Bahwa setelah itu terdakwa memanggil saksi dan bertanya “kayakmana kau bikin adekku itu” dan karena saksi tidak mengetahuinya dan bertanya “adekmu yang mana?”, terdakwa hanya menjawab “adekku, cewek yang samamu semalam”, lalu saksi bertanya “adekmu kayakmana?”, dan dijelaskan oleh terdakwa “adekku, bapak kami bersaudara”, saksi hanya menanyakan “kok baru ini kau bilang itu adekmu kalo dari semalam kami udah sama”, dan terdakwa menjawab “baru ini ku tengok mukanya”. Kemudian terdakwa menanyakan kepada saya “kok kau tinggalkan gitu aja?” dan saya mengatakan “mana kau tengok aku tinggalkan, aku bantuin orang ini angkatin ikannya”, terdakwa hanya marah – marah dan tidak lama menyuruh saya “kau bawalah dia pulang” saya hanya menjawab “kemana kubawa pulang?” dan dijawab terdakwa “ke Kabanjahe” lalu saksi tanya “ke kabanjahe udah ada yang nunggu?” terdakwa hanya menyuruh saksi untuk meninggalkannya disitu (loket kabanjahe) karena disana sudah banyak yang nunggu;
- Bahwa setelah itu saksi menjelaskan bahwasanya saksi tidak ada lagi uang dan sudah saksi pergunakan untuk makan bersama dengan perempuan yang sebelumnya bersama dengan saksi kemudian terdakwa mau menyeberang jalan dan tidak berapa lama

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 977/Pid.B/2025/PN Mdn



tiba-tiba terdakwa datang kembali dan memiting leher saksi menggunakan tangan kirinya serta memukul wajah saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi sebelah kanan saksi lalu tidak lama saksi berusaha menangkis dan melepaskan pitingan terdakwa dan menyorongnya. Selanjutnya terdakwa langsung membanting saksi keaspal dan refleks memijak serta menunjang saksi kearah wajah kemudian saksi berusaha menangkis namun karena posisinya diatas sehingga saksi tidak mampu melawan, setelah itu dengan wajah dan badan yang sudah merasa kesakitan saksi berusaha bangun dan melawan namun terdakwa kembali memiting leher saksi dan menarik kemudian membawa saksi ke trotoar tengah jalan lalu ditengah jalan tersebut, terdakwa melepaskan pitingannya dan menyuruh saksi “kau cariin adekku tadi” lalu saksi mencarinya namun tidak ada ketemu dan akhirnya kami berdua pergi ke loket PT. Murni Express yang berada di Simpang Selayang dengan menumpang angkutan umum;

- Bahwa sesampainya di loket tersebut, teman – teman saksi yang lain melihat kondisi wajah saksi sudah berdarah dan bengkak sehingga banyak teman – teman yang menanyakan dan saat saksi jelaskan terdakwa sempat mau dikeroyok oleh teman – teman saksi namun dipisahkan oleh Torres Ginting kemudian saksi diarahkan untuk membuat laporan dan kamipun bersama – sama menuju ke Polsek Tuntungan. Selanjutnya saksi dan terdakwa kembali dibawa ke Polsek Delitua;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, saksi mengalami luka robek pada pelipis kiri, memar pada kelopak mata bawah, bengkak pada hidung, memar pada dahi kiri, luka lecet pada kelopak mata kanan, mata kanan berwarna merah, luka lecet pada siku tangan kiri diduga akibat benda tumpul;

- Bahwa luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam melakukan akitivitas atau pekerjaan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Fernando Silitonga Als Torres, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini yakni sehubungan dengan terjadinya tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penganiayaan yang di alami oleh saksi korban yang bernama Leo Sahputra Tarigan, yang dilakukan oleh Terdakwa Defanan Sitepu;

- Bahwa terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut pada hari Senin tanggal 14 April 2025 sekitar Pukul 05.00 Wib, saat itu saksi berada di bekas loket PT. Murni Express di Jalan Jamin Ginting Km. 7 Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan;

- Bahwa kronologis terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut adalah berawal pada hari Senin tanggal 14 April 2025 sekitar pukul 05.00 wib, seperti biasa kegiatan saksi yang bekerja sebagai mandor di loket bus PT. Murni Express Simpang Selayang kemudian saksi pergi dari rumah menuju ke bekas loket bus PT. Murni Express di Jalan Jamin Ginting Km. 7 Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor;

- Bahwa sesampainya di loket tersebut saksi menunggu angkot untuk saksi tumpangi kearah Simpang Selayang Kota Medan, saat menunggu angkot tersebut saksi mendengar ada suara keributan ditepi Jalan Depan Gereja GBKP tersebut dan karena samar – samar, posisi agak gelap sehingga saksi tidak mengenali siapa yang bertikai tersebut, tidak lama kemudian saksi mendengar suara teriakan seperti yang kukenal dan sempat saksi teriak “kau itu nan?” dengan salah satu laki – laki sudah diposisi dipiting lehernya lalu saksi mendekatinya dan memastikan bahwasanya orang yang ribut–ribut tersebut adalah terdakwa Defanan Sitepu dan saat saksi dekatan Terdakwa langsung membanting saksi korban Leo Sahputra Tarigan yang dipiting tersebut keaspal dan menginjak– injaknya kearah wajahnya menggunakan kakinya serta memukulinya dan saksipun berteriak “jangan kek gitu kau buat anak orang, mati nanti anak orang itu” namun Terdakwa tetap menganiaya saksi korban dan menginjak serta memukulinya dengan kedua tangannya.

- Bahwa setelah itu saksi melihat saksi korban berusaha melawan dan bangun namun tetap ditahan oleh Terdakwa sehingga saksi pun memanggil Terdakwa dan menanyakan apa yang terjadi. lalu Terdakwa tidak menjelaskannya terlalu jelas dan saksi pun kembali mengingatkannya agar tidak memukulinya lagi kemudian Terdakwa pergi kearah laki – laki yang sudah berdiri sambil menutupi wajahnya yang kesakitan tersebut dan kembali menarik bajunya serta memiting leher saksi korban kembali lalu menyeretnya mau

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 977/Pid.B/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyeberang jalan kemudian saksi sempat berteriak “jangan lagi kau pukulin, mati nanti anak itu”, dan karena tidak didengar Terdakwa, saksi pun menumpang angkot menuju ke simpang selayang, saat berada di angkot, saksi sempat melihat terdakwa melepaskan pitingannya di tengah trotoar jalan (pembatas/pemisah jalan) setelah itu saksi pun tidak tahu apa yang terjadi ;

- Bahwa lalu Terdakwa sampai di loket bus PT. Murni Express di Simpang Selayang dan mulai bekerja hingga pukul 07.00 wib, datanglah Terdakwa bersama dengan saksi korban ke loket bus PT. Murni Express dengan wajah yang sudah bengkak dan pelipisnya berdarah, kemudian saksi menanyakan kepada saksi korban “kau nya yang dipukulin tadi?”, dan saksi korban hanya menjawab “iya bang” dan sempat saksi memarahkannya “kenapa gak kau panggil aku tadi”, disitu saksi korban hanya diam saja sambil memegang wajah yang sudah kesakitan dan teman – teman saksi yang berada di loket sempat marah dan mau memukulin Terdakwa sehingga saksi pun melerainya dan juga sempat Terdakwa melarikan diri.

- Bahwa selanjutnya karena teman-teman lain sudah mulai emosi sehingga saksi bersama dengan teman-teman saksi pun mengarahkan saksi korban untuk pergi ke polsek tuntungan bersama dengan Terdakwa setelah itu mengetahui saksi korban dan Terdakwa dibawa ke Polsek Delitua;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, saksi korban mengalami luka robek pada pelipis kiri, memar pada kelopak mata bawah, bengkak pada hidung, memar pada dahi kiri, luka lecet pada kelopak mata kanan, mata kanan berwarna merah, luka lecet pada siku tangan kiri diduga akibat benda tumpul;

- Bahwa luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam melakukan aktivitas atau pekerjaan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini yakni sehubungan dengan melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penganiayaan yang di alami oleh saksi korban yang bernama Leo Sahputra Tarigan;

- Bahwa terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut pada hari Senin tanggal 14 April 2025 sekitar Pukul 05.00 Wib, saat itu Terdakwa berada di bekas loket PT. Murni Express di Jalan Jamin Ginting Km. 7 Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan;

- Bahwa kronologis terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut adalah berawal pada hari Senin tanggal 14 April 2025 kurun waktu sekitar pukul 05.00 wib, saksi korban Leo Sahputra Tarigan yang pada saat itu sedang berada di bekas loket PT. Murni Express Di Jalan Jamin Ginting Km. 7 Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan dan baru saja selesai mengangkat barang ke bus PT. Murni Express bersama dengan teman saksi korban yang bernama Agus Rianto.

- Bahwa setelah selesai menyusun barang, lalu saksi Agus Rianto pergi ke tengah trotoar dan duduk – duduk disitu sedangkan saksi korban berdiri dibelakang mobil bus PT. Murni Express, tidak lama kemudian saksi korban melihat Terdakwa sedang berjalan dari bawah Fly Over dan mengarah kejalan saksi korban, setelah itu Terdakwa memanggil saksi korban dan bertanya “kayakmana kau bikin adekku itu”, dan karena saksi korban tidak mengetahuinya kemudian bertanya “adekmu yang mana ?” dan Terdakwa hanya menjawab “adekku, cewek yang samamu semalam”, lalu saksi korban bertanya “adekmu kayakmana?”, dan dijelaskan Terdakwa kepada saksi korban “adekku, bapak kami bersaudara”, kemudian saksi korban hanya menanyakan “kok baru ini kau bilang itu adekmu kalo dari semalam kami udah sama”, dan terdakwa menjawab “baru ini ku tengok mukanya”, lalu Terdakwa menanyakan kepada saksi korban “kok kau tinggalkan gitu aja?”, dan saksi korban menjawab “mana kau tengok aku tinggalkan, aku bantuin orang ini angkatin ikannya”, dan terdakwa langsung marah – marah dan tidak lama menyuruh saksi korban “kau bawalah dia pulang”, dan saksi korban hanya menjawab “kemana kubawa pulang?, Terdakwa mengatakan kepada saksi korban “ke kabanjahe” kemudian saksi bertanya “ke kabanjahe udah ada yang nunggu?”, dan Terdakwa hanya menyuruh saksi korban untuk meninggalkannya disitu (loket kabanjahe) karena disana sudah banyak yang nunggu;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 977/Pid.B/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa lalu saksi korban menjelaskan bahwasanya saksi korban tidak ada lagi uang dan sudah saksi korban pergunakan untuk makan bersama dengan perempuan yang sebelumnya bersama dengan saksi korban, kemudian pada saat Terdakwa hendak menyeberang jalan, tiba-tiba Terdakwa datang kembali dan memiting leher saksi korban menggunakan tangan kirinya dan memukul wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, mengenai pipi sebelah kanan saksi korban, tidak lama kemudian saksi korban berusaha menangkis dan melepaskan pitingan Terdakwa serta menyorongnya agar terlepas, setelah itu Terdakwa langsung membanting badan saksi korban keaspal dan refleks memijak serta menunjang saksi korban kearah wajah lalu saksi korban berusaha menangkis namun karena posisinya diatas sehingga saksi korban tidak mampu melawan, selanjutnya dengan wajah dan badan yang sudah merasa kesakitan saksi korban berusaha bangun serta melawan namun Terdakwa kembali memiting leher saksi korban dan menarik serta membawa saksi korban ke trotoar tengah jalan, lalu pada saat ditengah jalan tersebut, terdakwa melepaskan pitingannya dan mengatakan “kau cariin adekku tadi”, setelah itu saksi korban mencarinya namun tidak ada ketemu dan akhirnya saksi korban dan Terdakwa pergi ke loket pt. murni express yang berada di simpang selayang kota medan dengan menumpang angkutan umum, sesampainya di loket tersebut, teman – teman saksi korban yang lain melihat kondisi wajah saksi korban sudah berdarah dan bengkak sehingga banyak teman – teman yang menanyakan dan saat saksi korban jelaskan Terdakwa sempat mau dikeroyok oleh teman – teman saksi korban namun dipisahkan oleh saksi torres giting, kemudian saksi korban merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke polsek deli tua;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, saksi korban mengalami luka robek pada pelipis kiri, memar pada kelopak mata bawah, bengkak pada hidung, memar pada dahi kiri, luka lecet pada kelopak mata kanan, mata kanan berwarna merah, luka lecet pada siku tangan kiri diduga akibat benda tumpul;
- Bahwa luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam melakukan aktivitas atau pekerjaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 977/Pid.B/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Nihil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar tindak pidana penganiayaan tersebut pada hari Senin tanggal 14 April 2025 sekitar Pukul 05.00 Wib, saat itu saksi berada di bekas loket PT. Murni Express di Jalan Jamin Ginting Km. 7 Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan;
- Bahwa kronologis terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut adalah berawal pada hari Senin tanggal 14 April 2025 sekitar Pukul 05.00 Wib, saat itu saksi berada di bekas loket PT. Murni Express di Jalan Jamin Ginting Km. 7 Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan dan baru saja selesai mengangkat barang ke bus PT. Murni Express bersama dengan teman saksi yaitu Agus Rianto;
- Bahwa selesai menyusun barang, lalu teman saksi Agus Rianto pergi ke tengah trotoar dan duduk – duduk disitu sedangkan saksi berdiri dibelakang mobil bus PT. Murni Express teman saksi tersebut, tidak lama kemudian saksi melihat seorang laki – laki yang tidak terlalu jelas saksi kenal berada disepeda motor dan datang bersamaan dengan Terdakwa Defanan Sitepu berjalan dari bawah fly over dan mengarah kejalan saksi;
- Bahwa setelah itu terdakwa memanggil saksi dan bertanya “kayakmana kau bikin adekku itu” dan karena saksi tidak mengetahuinya dan bertanya “adekmu yang mana?”, terdakwa hanya menjawab “adekku, cewek yang samamu semalam”, lalu saksi bertanya “adekmu kayakmana?”, dan dijelaskan oleh terdakwa “adekku, bapak kami bersaudara”, saksi hanya menanyakan “kok baru ini kau bilang itu adekmu kalo dari semalam kami udah sama”, dan terdakwa menjawab “baru ini ku tengok mukanya”. Kemudian terdakwa menanyakan kepada saya “kok kau tinggalkan gitu aja?” dan saya mengatakan “mana kau tengok aku tinggalkan, aku bantuin orang ini angkatin ikannya”, terdakwa hanya marah – marah dan tidak lama menyuruh saya “kau bawalah dia pulang” saya hanya menjawab “kemana kubawa pulang?” dan dijawab terdakwa “ke Kabanjahe” lalu saksi tanya “ke kabanjahe udah ada yang nunggu?”

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 977/Pid.B/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa hanya menyuruh saksi untuk meninggalkannya disitu (loket kabanjahe) karena disana sudah banyak yang nunggu;

- Bahwa setelah itu saksi menjelaskan bahwasanya saksi tidak ada lagi uang dan sudah saksi pergunakan untuk makan bersama dengan perempuan yang sebelumnya bersama dengan saksi kemudian terdakwa mau menyeberang jalan dan tidak berapa lama tiba-tiba terdakwa datang kembali dan memiting leher saksi menggunakan tangan kirinya serta memukul wajah saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi sebelah kanan saksi lalu tidak lama saksi berusaha menangkis dan melepaskan pitingan terdakwa dan menyorongnya. Selanjutnya terdakwa langsung membanting saksi keaspal dan refleks memijak serta menunjang saksi kearah wajah kemudian saksi berusaha menangkis namun karena posisinya diatas sehingga saksi tidak mampu melawan, setelah itu dengan wajah dan badan yang sudah merasa kesakitan saksi berusaha bangun dan melawan namun terdakwa kembali memiting leher saksi dan menarik kemudian membawa saksi ke trotoar tengah jalan lalu ditengah jalan tersebut, terdakwa melepaskan pitingannya dan menyuruh saksi "kau cariin adekku tadi" lalu saksi mencarinya namun tidak ada ketemu dan akhirnya kami berdua pergi ke loket PT. Murni Express yang berada di Simpang Selayang dengan menumpang angkutan umum;

- Bahwa sesampainya di loket tersebut, teman – teman saksi yang lain melihat kondisi wajah saksi sudah berdarah dan bengkak sehingga banyak teman – teman yang menanyakan dan saat saksi jelaskan terdakwa sempat mau dikeroyok oleh teman – teman saksi namun dipisahkan oleh Torres Ginting kemudian saksi diarahkan untuk membuat laporan dan kamipun bersama – sama menuju ke Polsek Tuntungan. Selanjutnya saksi dan terdakwa kembali dibawa ke Polsek Delitua;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, saksi mengalami luka robek pada pelipis kiri, memar pada kelopak mata bawah, bengkak pada hidung, memar pada dahi kiri, luka lecet pada kelopak mata kanan, mata kanan berwarna merah, luka lecet pada siku tangan kiri diduga akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 977/Pid.B/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Yang Menyebabkan Rasa Sakit Atau Luka.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama: **Defanan Sitepu** dan didudukkan sebagai terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Barang Siapa" dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Yang Menyebabkan Rasa Sakit Atau Luka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 April 2025 kurun waktu sekitar Pukul 05.00 Wib, saksi korban Leo Sahputra Tarigan yang pada saat itu sedang berada di bekas loket PT. Murni Express di Jalan Jamin Ginting Km. 7 Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan dan baru saja selesai mengangkat barang ke bus PT. Murni Express bersama dengan teman saksi Agus Rianto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah selesai menyusun barang, lalu saksi Agus Rianto pergi ke tengah trotoar dan duduk – duduk disitu sedangkan saksi korban berdiri dibelakang mobil bus PT. Murni Express, tidak lama kemudian saksi korban melihat terdakwa Defanan Sitepu sedang berjalan dari bawah Fly Over dan mengarah kejalan saksi korban, setelah itu terdakwa memanggil saksi korban dan bertanya “Kayakmana Kau Bikin Adekku Itu”, dan karena saksi korban tidak mengetahuinya kemudian bertanya “Adekmu Yang Mana ?” dan terdakwa hanya menjawab “Adekku, Cewek Yang Samamu Semalam”, lalu saksi korban bertanya “Adekmu Kayakmana?”, dan dijelaskan terdakwa kepada saksi korban “Adekku, Bapak Kami Bersaudara”, kemudian saksi korban hanya menanyakan “Kok Baru Ini Kau Bilang Itu Adekmu Kalo Dari Semalam Kami Udah Sama”, dan terdakwa menjawab “Baru Ini Ku Tengok Mukanya”, lalu terdakwa menanyakan kepada saksi korban “Kok Kau Tinggalkan Gitu Aja ?”, dan saksi korban menjawab “Mana Kau Tengok Aku Tinggalkan, Aku Bantuin Orang Ini Angkatin Ikannya”, dan terdakwa langsung marah – marah dan tidak lama menyuruh saksi korban “Kau Bawalah Dia Pulang”, dan saksi korban hanya menjawab “Kemana Kubawa Pulang ?, terdakwa mengatakan kepada saksi korban “Ke Kabanjahe” kemudian saksi bertanya “Ke Kabanjahe Udah Ada Yang Nunggu?”, dan terdakwa hanya menyuruh saksi korban untuk meninggalkannya disitu (loket kabanjahe) karena disana sudah banyak yang nunggu, lalu saksi korban menjelaskan bahwasanya saksi korban tidak ada lagi uang dan sudah saksi korban pergunakan untuk makan bersama dengan perempuan yang sebelumnya bersama dengan saksi korban, kemudian pada saat terdakwa hendak menyeberang jalan, tiba-tiba terdakwa datang kembali dan memiting leher saksi korban menggunakan tangan kirinya dan memukul wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, mengenai pipi sebelah kanan saksi korban, tidak lama kemudian saksi korban berusaha menangkis dan melepaskan pitingan terdakwa serta mendorongnya agar terlepas, setelah itu terdakwa langsung membanting badan saksi korban keaspal dan refleks memijak serta menunjang saksi korban kearah wajah lalu saksi korban berusaha menangkis namun karena posisinya diatas sehingga saksi korban tidak mampu melawan, selanjutnya dengan wajah dan badan yang sudah merasa kesakitan saksi korban berusaha bangun serta melawan namun terdakwa kembali memiting leher saksi korban dan menarik serta membawa saksi korban ke trotoar tengah jalan, lalu pada saat ditengah jalan tersebut, terdakwa melepaskan pitingannya dan mengatakan “Kau Cariin Adekku Tadi”, setelah itu saksi korban mencarinya namun tidak ada ketemu dan akhirnya

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 977/Pid.B/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban dan terdakwa pergi ke loket PT. Murni Express yang berada di Simpang Selayang Kota Medan dengan menumpang angkutan umum, sesampainya di loket tersebut, teman – teman saksi korban yang lain melihat kondisi wajah saksi korban sudah berdarah dan bengkak sehingga banyak teman – teman yang menanyakan dan saat saksi korban jelaskan terdakwa sempat mau dikeroyok oleh teman – teman saksi korban namun dipisahkan oleh saksi Torres Ginting, kemudian saksi korban merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Deli Tua.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Visum-Et Repertum No : B/323/IV/2025/RS.Bhayangkara tanggal 14 April 2025 yang ditandatangani oleh dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Medan yaitu dr. Cindy Rita Naomi Sitompul telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban an. Leo Sahputra dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Telah diperiksa seorang laki-laki, dijumpai luka robek pada pelipis kiri, memar pada kelopak mata bawah, bengkak pada hidung, memar pada dahi kiri, luka lecet pada kelopak mata bawah, mata kanan, mata kanan berwarna merah, luka lecet pada siku tangan kiri diduga akibat benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencarian. Maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 977/Pid.B/2025/PN Mdn



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka.
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban belum ada perdamaian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi Pidana maka Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan Pasal 222 Ayat 1 KUHP;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Defanan Sitepu** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Defanan Sitepu** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : Nihil;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 26 Agustus 2025, oleh kami, Muhammad Kasim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Emmy Siahaan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Sri Yanti Septiana Lestari Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.

Muhammad Kasim, S.H., M.H.

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Emmy Siahaan

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 977/Pid.B/2025/PN Mdn